

Nr. 91 Reichsärztführer Wagner an Hitler. München, 29. Mai 1937

R 1501/5585, S. 381–389 Abschrift¹

Beginn:

Beginn:

[Durchführung des Erbgesundheitsgesetzes]

Geheim

Mein Führer!

Seitdem ich vor 4 Monaten die Denkschrift über meine bei der Prüfung der Beschwerden über die Durchführung des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses² gemachten Erfahrungen überreichte³, habe ich auch weiterhin die Beschwerden der letzten Monate, die in unvermindert großer Zahl eingehen, überprüft.

Hierbei mußte ich feststellen, daß weder die Anlässe der Beschwerden noch die beanstandeten Entscheidungen der Erbgesundheitsgerichte eine Änderung erfahren haben.

Eine solche Änderung in der Durchführung des Gesetzes war auch nicht zu erwarten, nachdem die Mängel, die ich in der Denkschrift eingehender dargestellt habe, unverändert fortbestehen. Es sind dies:

1. *Die aus Ressortgründen verteilten Aufsichtsbefugnisse.*

Für das Verfahren vor den Erbgesundheitsgerichten ist der Herr Reichs- und Preußische Minister der Justiz zuständig, für die beamteten Ärzte und die Antragstellung der Herr Reichs- und Preußische Minister des Innern. Dabei wird zwar die formale Beachtung der Verfahrensvorschriften gewährleistet, dem biologischen Sinn des Gesetzes mangels einer dringend erforderlichen einheitlichen Lenkung jedoch nicht gedient.

2. *Der Gerichtscharakter in der Durchführung des Gesetzes wirkt sich in verschiedener Hinsicht störend aus.*

– a)

Gericht wird stets in enge Verbindung zu Urteil und Strafe gebracht. Es wird daher die Belehrung seitens der Gerichte, der Erbkranken bringe durch seine Unfruchtbarmachung ein großes Opfer für sein Volk, als unehrlich aufgefaßt, wenn der Erbkranken erfährt, daß Polizeistellen über ihn Recherchen anstellen, er in den Räumen von Amts- und Landgerichten zur Vernehmung erscheinen muß und ihm häufig mit dem polizeilichen Vorführungszwang gedroht wird⁴.

– b)

¹ Fotokopie der Ausfertigung in R 22/4005, Bl. 1–5. Zum Kontext und zu dieser Vorlage s. BOCK, Zwangssterilisation, S. 339–346; GANSSMÜLLER, Erbgesundheitspolitik, S. 100–107; SCHMUHL, Rassenhygiene, S. 164–167. Generell zur Durchführung des ErbgesundheitsG s. Maier TREYZ in: VOEGELI, NS-Familienpolitik, S. 181–209, hier 188 ff.

² Sog. *ErbgesundheitsG* vom 14. 7. 1933 (RGBl. I S. 529); s. ARH I/1, Nr. 193 P. 7.

³ 46seitige Aufzeichnung über Kritikpunkte bei der Umsetzung des ErbgesundheitsG, fertiggestellt um die Jahreswende 1936/37: R 1501/5585, S. 431–527; R 22/4005, Bl. 11–58; vgl. APK I 1, Reg. Nr. 11895. Inhalt referiert bei GANSSMÜLLER S. 103–105. Zu früheren Zweifelsfragen vgl. ARH III, Nr. 79.

⁴ Zum Gang des Sterilisationsverfahrens anhand elf exemplarischer Fälle s. BOCK S. 209–230.

Gerichte sind nur an das Gesetz gebunden, im übrigen aber unterliegt die Entscheidung ausschließlich „freiem richterlichen Ermessen“. So berechtigt dies für Zivil- und Strafsachen sein mag, so unhaltbar ist es bei der Entscheidung völkischer Fragen, weil es vorläufig in den vielen deutschen Erbgesundheitsgerichten unmöglich genügend Persönlichkeiten geben kann, die befähigt wären, selbständig die politischen Notwendigkeiten des Volkes für heute und die fernere Zukunft zu entscheiden. Nachdem in den Erbgesundheitsgerichten *über 450 Amtsärzte und Ärzte sitzen, die nicht Parteigenossen sind*, kann deren „freiem richterlichen Ermessen“ ein Entscheid über ausschließlich völkisch und nationalsozialistisch zu sehende Zukunftsfragen nicht überlassen bleiben.

– c)

Die Erbgesundheitsgerichte haben, sofern sie der Auffassung sind, daß der angeblich Erbkrankte nicht in der Lage sei, sich vor Gericht ordnungsgemäß zu vertreten, das Recht vereinfachter Pflegerbestellung. Es mehren sich die Fälle, in denen solche Pfleger (Stadtinspektoren, Vertreter der Fürsorgebehörden oder dergleichen) auch bestellt werden, obwohl der angeblich Erbkrankte sich sehr wohl selbst oder mindestens durch einen näheren Familienangehörigen hätte vertreten lassen können. Unter diesen Umständen fühlt sich der Erbkrankte berechtigterweise im Verfahren mundtot gemacht und das Gesetz wird in der Durchführung als eine brutale, den Erbkranken entehrende und völlig entrechtende Maßnahme in Mißkredit gebracht.

3. *Der Kommentar zum Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses*⁵.

Herausgegeben von dem verantwortlichen Beamten des Reichs- und Preuß. Minister[s] des Innern, ist er bindende Richtlinie nicht nur für die beamteten Ärzte in den Erbgesundheitsgerichten und deren Antragstellung im Verfahren, sondern auch für die richterlichen Vorsitzenden, die verständlicherweise auf diesem neuartigen biologischen Gebiet kein eigenes Urteil haben können.

Durch diese Einflußnahme auf zwei Personen des Richterkollegiums und damit der Mehrheit gewinnen die Auslassungen des Kommentars, der vielfach auch in Beschlüssen von Erbgesundheitsgerichten angeführt wird, ausschlaggebende Bedeutung.

Ich füge in der Anlage ein Exemplar des Kommentars nebst Kritik einiger völkisch in hohem Maße bedenklicher Auslassungen bei⁶.

Wenn heute die Beanstandungen in der Durchführung des Gesetzes unverändert sind, wenn nach wie vor beim angeborenen Schwachsinn dem berüchtigten Intelligenzprüfungsbogen⁷ besonderes Gewicht beigemessen und die Lebensbewährung minderberücksichtigt wird, wenn durch die Unfruchtbarmachung isolierter Schwachsinnsfälle in einer Familie bedenklicherweise die Heiratsaussichten der Geschwister eingeeengt werden und dergleichen mehr, so ist dies vor allem auf die im Kommentar gegebenen Richtlinien zurückzuführen.

Infolgedessen war die Behandlung der zu prüfenden Beschwerden vorgezeichnet.

Eine größere Anzahl von Fällen, die mir – obwohl rechtskräftig durch die Erbgesundheitsgerichte entschieden – noch keineswegs in genügendem Umfange geklärt schienen, habe ich dem Herrn Reichs- und Preuß. Minister des Innern mit der Anregung übersandt, die betr. Fälle erneut aufzugreifen. Der Herr Reichs- und Preuß. Minister des Innern ist nahezu in allen Fällen meiner Auffassung beigetreten und hat den zuständigen Amtsarzt angewiesen, in einem Wiederaufnahmeverfahren die nötige Klarstellung des Falles zu erzielen.

Des weiteren habe ich, nachdem ich festgestellt habe, daß meine Auffassung von dem Sinn des Gesetzes Ihre Billigung gefunden hat, mein Führer, nunmehr etwa 65 Fälle zurückbehalten, bei denen ich sowohl eine nochmalige Behandlung durch die Erbgesundheitsgerichte als auch

⁵ Arthur GÜTT/Ernst RÜDIN/Falk RUTTKE, Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses vom 14. Juli 1933 mit Auszug aus dem Gesetz gegen gefährliche Gewohnheitsverbrecher und über Maßnahmen zur Sicherung und Besserung vom 24. November 1933, 2., überarb. Aufl. München 1936.

⁶ R 1501/5585, S. 391–403; R 22/4005, Bl. 6–10.

⁷ Dem Exemplar der Denkschrift oben zu Anm. 3 beiliegend.

eine Auseinandersetzung mit dem Herrn Reichsinnenminister für zwecklos halte. Ich kann nicht erwarten, daß der Verfasser der Richtlinien (Kommentar) seinen eigenen Auffassungen entgegentritt. Es ist auch bei der Abhängigkeit der Erbgesundheitsgerichte von den im Kommentar gegebenen Richtlinien nicht anzunehmen, daß nach gleichen Grundsätzen amtierende Erbgesundheitsgerichte jetzt eine andere Auffassung über die Beurteilung dieser Fälle finden werden.

Es unterliegt für mich keinem Zweifel, daß es nicht zur Autorität des Gesetzes und damit des Staates beiträgt, wenn diese Akten mit großenteils rechtskräftig gewordenen Beschlüssen hier zurückgehalten werden und damit die Durchführung der Unfruchtbarmachung verhindert wird. Ich sehe jedoch keine andere Möglichkeit, da mir die lebendigen Bedürfnisse des Volkes höher liegen als Dogmen; andernfalls werden durch ein Gesetz, das dazu bestimmt ist, segensreich für die Zukunft des Volkes zu wirken, große und ständig wachsende Zahlen gesunder Kinder zum Opfer gebracht. Ich darf um Weisung bitten, was mit diesen zurückgehaltenen Fällen zu geschehen hat.

Wie mir aus einem Schreiben des Herrn Reichs- und Preuß. Minister[s] des Innern, Pg. Dr. Frick, an Reichsminister Pg. Heß bekanntgeworden ist, beabsichtigt das Reichsinnenministerium Ihnen, mein Führer, die Bildung eines *Reichserbgesundheitsgerichts* als oberste Instanz vorzuschlagen⁸.

Nach dem oben Ausgeführten halte ich die Errichtung einer solchen Instanz für keineswegs geeignet, die Unstimmigkeiten und – völkisch gesehen – Unzulänglichkeiten in der Durchführung des Gesetzes zu bereinigen, da hierdurch lediglich eine *weitere*, aber im Grunde nach den gleichen formalen Grundsätzen arbeitende Instanz geschaffen wird, die sich auch nur wiederum an die von den Kommentatoren des Gesetzes herausgegebenen Richtlinien halten wird. Außerdem würde dadurch die letztliche Entscheidung noch mehr als bisher eine Entscheidung nach Aktenlage werden und damit weiterhin Formalismus und Dogma bei der Durchführung des Gesetzes Vorschub geleistet werden.

Demgegenüber kann ich auch nach den weiteren Erfahrungen als Vorschlag zu einer Regelung nur auf die in meiner Denkschrift niedergelegten Grundsätze verweisen, die ich auch heute noch für allein gangbar erachte⁹.

Dr. Wagner

⁸ Die Errichtung dieses Sondergerichts betrieb der RIM schon seit längerem, zunächst über ein „3. ÄndG zum ErbgesundheitsG“, dessen streng vertraul. Erstentw. am 8. 1. 1937 durch MR Linden/RIM an MR Brandis/RJuM übergeben worden war (R 3001/10163, Bl. 27–29), dann durch ein „Gesetz über das Reichserbgesundheitsgericht“, auf dessen Entw. vom 8. 4. 1937 der RÄF hier anspielte. Die Federführung übernahm nun der RJuM, der Entw. wurde in einer Besprechung am 20. 5. nochmals revidiert, ging in dieser Fassung aber erst am 27. 7. 1937 dem StdF und RFM zur Stellungnahme zu; ebd. Bl. 170–194; R 2/24056, unfol. Die Intention des RIM erhellt aus einem Vm. von MR Brandis über die mündl. Erläuterungen durch MR Linden und RR Ruttke bei Übergabe des Erstentw. im Jan. 1937: Eine oberste Instanz in Erbgesundheitsachen sei nötig, da RAF Wagner „seit einiger Zeit in immer größerem Umfange sich Akten der Erbgesundheitsgerichte vorlegen läßt (das Akteneinsichtsrecht steht ihm auf Grund einer gemeinschaftlichen Anordnung des Reichsinnen- und des Reichsjustizministers zu) und in einer Reihe dieser Sachen nach deren rechtskräftiger Erledigung auf Beschwerden der Erbkrankverdächtigen oder ihrer gesetzlichen Vertreter hin das Wiederaufnahmeverfahren – regelmäßig zugunsten der Erbkrankverdächtigen – angeregt hat. Das Reichsinnenministerium hält es im eigenen Interesse wie auch unter dem Gesichtspunkt der richterlichen Unabhängigkeit und Selbständigkeit für unerwünscht, daß sich auf diese Weise der Reichsärztführer sozusagen ‚als Aufsichtsinstanz über Erbgesundheitsgerichte und Amtsärzte etabliert‘, und möchte ihm deshalb lieber eine Einwirkung auf das Verfahren *im Rahmen einer geordneten Rechtsmittelinstanz* ermöglichen.“ Als Lösung denke man sich, daß dem StdF genehme Personen für den neuen Gerichtshof vorgeschlagen werden sollten; R 3001/10163, Bl. 30. Bei Übersendung des endgült. GesEntw. an StdF und RFM zitierte der RJuM deshalb aus dem Begleitschreiben des RIM zur Vorlage vom 8. 4. 1937: „Bei Besetzung des Reichserbgesundheitsgerichts wird darauf Bedacht zu nehmen sein, daß die zu ernennenden Richter und Ärzte mit den Absichten von Partei und Staat eingehend vertraut sind und so zu einer einheitlichen Auffassung über die Durchführung des Gesetzes beitragen. Nur so werden die mit der Rechtsprechung bisher gemachten Erfahrungen in dem angestrebten Sinne zum Besten des Volkes einheitlich ausgerichtet werden können.“ Ebd. Bl. 189 ff.

⁹ Wagner wurde von Hitler am 14. Juni zum Vortrag empfangen: Dok. Nr. 100.

Zitierhinweis

Nr. 91 Reichsärztführer Wagner an Hitler. München, 29. Mai 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d091>